

Thái Bình, ngày 02 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi, bổ sung Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014; năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Thực hiện Hợp đồng số 105/2024/HĐ-ĐG ngày 30/8/2024 kèm theo các Phụ lục hợp đồng đã ký giữa Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình và Chi Cục Thi hành án Dân sự huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về việc đấu giá tài sản.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình ban hành Quy chế đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án như sau:

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế áp dụng đối với việc đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án của Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

2. Đối tượng điều chỉnh

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đấu giá tài sản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thực hiện.

Điều 2. Nguyên tắc đấu giá

1. Việc đấu giá được tiến hành công khai, liên tục, bình đẳng, trung thực, công bằng, khách quan;

2. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá, Đấu giá viên.

Điều 3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, giá trúng đấu giá, bước giá, tiền đặt trước, mức phí tham gia đấu giá.

*** Tài sản đấu giá:**



+ **Các tài sản gồm:** 01 lộc bình bằng sứ cao khoảng 1,2m; 01 bộ bàn ghế gỗ gồm: 01 bàn, 04 ghế gỗ dựa, 02 ghế đầu nhỏ; 01 tivi TLC; 01 tủ gỗ kệ tivi; 01 mắt camera; 01 khay trà bằng tre, 01 ấm điện, 01 điều cây, 01 bộ ấm chén (gồm 01 chuyên, 04 chén), 01 dây sạc điện thoại, 01 hộp đựng trà bằng nhôm, 01 cốc sứ, 01 lồng bàn, 01 bình xịt khuẩn; 01 tủ đứng 2 buồng màu vàng nhạt; 01 áo đồng phục mùa đông của học sinh; 12 móc áo nhôm; 01 giường 1m2; 01 chiếu; 01 bàn học sinh bằng nhựa bên trên có giá sách; 01 ghế nhựa; 01 tủ sấy quần áo bằng vải; 01 tủ lạnh loại nhỏ; 01 gương treo tường; 01 khung gỗ không có ảnh; 01 bàn nhựa màu đỏ; 12 ghế nhựa màu nâu; 02 ghế nhựa màu sữa; 02 quạt cây cánh màu cam lồng sắt, chân đế hình tròn; 01 bàn sắt kích thước khoảng 01x1,8m mặt bàn màu trắng; 01 giá màu trắng; 01 tủ đứng khung sắt không có cánh cửa kích thước khoảng 01x1,2m; 01 ri đô vải viền vàng; 01 ghế nhựa màu đỏ; 01 sạp gỗ (phản gỗ); 01 mặt bàn gỗ + 01 chân gỗ cao khoảng 50 cm; 01 đệm mút dày khoảng 5cm vỏ màu đỏ; 01 téc nước nhựa đứng màu xanh nhãn hiệu Sơn Hà loại 1.000 lít; 01 bình nước nóng nhãn hiệu Kangguru 15 lít; 01 gương kính + giá kính + chậu rửa mặt màu trắng + chân đứng; 01 bộ bồn cầu vệ sinh nhãn hiệu Viglacera (gồm 01bệt +01 téc nước + 01 vòi xịt); 03 tấm kính kích thước khoảng 30x60 cm;

+ Các loại tài sản đựng trong bao: 01 giá để đồ bằng inox, 02 ghế nhựa thấp, 01 cốc nhựa, 03 bát con để ăn, 02 cốc thủy tinh, 01 kéo, 01 chảo chiên, 11 chai lọ nhựa các loại, 01 túi nước giặt xả Max Kleen, 02 quần bò (01 xanh, 01 đen), 01 quần sóc vải, 01 chân váy một thân màu đen; 01 máy ảnh cũ, 02 móc treo kẹp quần áo bằng nhựa, 11 móc nhôm (8 to, 3 nhỏ), 01 lược chải tóc, 01 gương nhỏ cầm tay, 26 ốp điện thoại nhựa, 01 lọ nước hoa, 01 đầu sạc iphone, 01 tai nghe có dây, 01 bút xoá; 13 móc nhôm, 02 đôi giày thể thao, 02 đôi sandal, 01 đôi giày bệt, 01 đôi dép, 01 đôi guốc, 01 mũ bảo hiểm, 02 cốc nhựa, 07 áo phông ngắn tay, 01 quần dài đen, 01 chân váy, 01 váy ngắn, 01 khăn vải, 02 áo thu đông, 01 đôi tất; 01 gối ôm và 02 gối đầu; 02 mũ bảo hiểm, 01 chảo inox, 01 bát sứ, 02 đĩa inox, 01 hòn đá mài, 01 ghế nhựa, 01 con dao, 01 cái muôi; 01 tô vít, 50cm ống inox; 01 phích cũ, một ổ cắm điện dây dài 5m có nhãn hiệu Ominsu; 01 can nhựa 5lít màu vàng, 01 thớt nhựa đường kính 32cm, 03 lọ nhựa, 02 giỏ nhựa, 01 túi muối ăn, 02 ổ điện có dây, 03 vung xoong nhôm, 01 xoong nhỏ Sunhouse, 01 khoá Việt Tiệp, 01 lon nước tăng lực, 01 quần dài đen; 01 mắt camera, 01 hộp bọc thực phẩm, 01 bếp gas mini, 01 dụng cụ nạo vỏ trái cây, 01 bộ thu phát sóng tín hiệu mạng không dây, 03 ổ cắm điện, 01 đoạn dây điện dài khoảng 8-10m; 01 chăn bông không vỏ; 02 ruột gối ôm; 01 gối ôm không có vỏ, 01 chăn bông không vỏ; 01 đoạn dây nước ống nhựa mềm phi 21 dài khoảng 5m, 01 giá nhựa màu xanh, 01 giá inox để treo quần áo trong nhà tắm, 01 bộ vòi hoa sen; 02 hộp nhựa đựng đĩa, 02 hộp nhựa đựng giấy, 03 gói phụ gia thực phẩm hiệu Polyphos, 01 attomas, 01 màn tuyn cũ, 01 quần bò dài, 01 quần sóc bò, 03 áo phông trắng ngắn tay, 01 áo phông màu ghi ngắn tay đã cũ, bẩn; 10 bó hương nhãn hiệu Thu Hiền, 01 hộp hương vòng, 01 hộp bánh ngọt hiệu Custas, 01 điện thoại di động Samsung màu đen đã cũ, mặt sau không có nắp, pin rơi ra ngoài; một đoạn dây điện khoảng 5m;

Tài sản trong hộp catton: 01 liềm cắt lúa, 01 kéo cán nhựa, 01 vỏ bình đựng rượu bằng sành, 01 quần bò, 01 váy đen, 01 quần thô màu trắng, 01 chân váy, 02 áo phông ngắn tay, 01 váy hở vai, 02 quần đùi, 01 tập sách báo cũ, 01 túi đinh và khoảng 01 kg vải vụn;

* Tổng cộng giá khởi điểm của các tài sản nói trên là: 26.710.730 đồng (Hai mươi sáu triệu bảy trăm mười nghìn bảy trăm ba mươi đồng).

Ghi chú: Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí có liên quan.

* **Giá trúng đấu giá:** Là giá trả cao nhất của tài sản được ghi trong biên bản đấu giá theo quy định của pháp luật.

* **Bước giá:** 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

* **Khoản tiền đặt trước:**

Tiền đặt trước: 5.800.000 đồng (Năm triệu tám trăm nghìn đồng).

* **Mức phí tham gia đấu giá:** Tiền bán hồ sơ (phí tham gia đấu giá) cho người đăng ký tham gia đấu giá là: 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng một hồ sơ).

Điều 4. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Thời gian: Từ ngày 04/4/2025 đến 15/4/2025 (Giờ hành chính các ngày làm việc).

Địa chỉ: Số 6, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điều 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản

Bên có tài sản cho những người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 11/4/2025 đến ngày 15/4/2025. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tài sản thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng tình trạng tài sản khi trúng đấu giá.

- Buổi sáng: Vào hồi 09 giờ đến 11 giờ.

- Buổi chiều: Vào hồi 15 giờ đến 16 giờ 30 phút.

Địa chỉ: Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đông La, Đông Hưng, Thái Bình.

Điều 6. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

1. Người tham gia phải là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự;

- Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định;

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

2. Các trường hợp không được tham gia đấu giá

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi

hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá hoặc không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền sử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

e) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với tài sản đó.

3. Thành phần tham dự cuộc đấu giá tài sản gồm:

- Người điều hành cuộc đấu giá: Đấu giá viên của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình và các thư ký giúp việc;

- Đại diện bên có tài sản và các bên có liên quan.

Điều 7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước

+ **Thời gian nộp:** Từ ngày 04/4/2025 đến hết ngày 15/4/2025 (Giờ hành chính).

+ Chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản số 102000016777 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) Việt Nam Chi nhánh Thái Bình. (Địa chỉ: Tòa nhà Dầu khí Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

- **Khách hàng nộp tiền đặt trước khác hệ thống ngân hàng phải ghi đúng, đủ tên tài khoản như sau: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.**

Nội dung: Họ và tên nộp tiền đặt trước tài sản số 105/2024/HĐ-ĐG tài sản (T.H.A)

Điều 8. Hình thức, phương thức đấu giá, trình tự thực hiện

1. Hình thức: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Trình tự thực hiện: Theo Điều 41 Luật đấu giá tài sản cụ thể như sau:

Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo trình tự sau đây:

a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

b) Đọc Quy chế cuộc đấu giá;

- c) Giới thiệu từng tài sản đấu giá;
- d) Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
- đ) Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;
- e) Phát số cho người tham gia đấu giá;
- g) Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- h) Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định như sau:
 - Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
 - Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;
 - Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
 - Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

*** Lưu ý cách thức trả giá:**

Giá trả bằng giá khởi điểm cộng với n bước giá (trong đó n là số nguyên dương).

Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả (cộng thêm bước giá).

Điều 9. Thời hạn, phương thức ký kết Hợp đồng mua bán, thanh toán tiền và giao nhận tài sản trong trường hợp đấu giá thành.

1. Phương thức và thời hạn ký kết Hợp đồng mua bán:

Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình và Chi Cục Thi hành án Dân sự huyện Đông Hưng và người trúng đấu giá.

Thời gian ký Hợp đồng mua bán: Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi biên bản đấu giá thành được lập.

2. Thời hạn, phương thức, địa điểm thanh toán tiền trúng đấu giá:

Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền mua tài sản trước khi nhận bàn giao tài sản theo yêu cầu của Chi Cục Thi hành án Dân sự huyện Đông Hưng.

Điều 10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian: Vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 18/4/2025.

- Địa điểm: Tại hội trường tầng 4, Sở Tư pháp Thái Bình.
- Địa chỉ: Số 6, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điều 11. Thời gian, địa điểm trả lại tiền đặt trước

Những người tham gia đấu giá mà không trúng đấu giá mang theo CMND/CCCD và giấy nộp tiền đến TMCP (NCB) Quốc Dân Việt Nam Chi nhánh Thái Bình để nhận lại tiền đặt trước.

Tại: Tòa nhà Dầu khí, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút 22/4/2025.

Điều 12. Nội quy phòng đấu giá

- Người tham gia đấu giá có mặt tại cuộc đấu giá đúng ngày, giờ theo quy định tại Quy chế;
- Xuất trình CCCD, Giấy nộp tiền đặt trước hoặc chứng từ chứng minh việc nộp tiền đặt trước, Giấy ủy quyền theo quy định trong trường hợp đi đấu giá theo ủy quyền;
- Mặc trang phục lịch sự, không hút thuốc, không sử dụng điện thoại, thiết bị thông minh, không ghi âm, ghi hình;
- Khi vào Hội trường ngồi đúng vị trí theo số ghế do cán bộ Trung tâm quy định, không đi lại lộn xộn, không tự ý ra khỏi phòng đấu giá khi chưa có sự đồng ý của Đấu giá viên;
- Phải tuân thủ, chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của Đấu giá viên.

Điều 13. Điều kiện tổ chức cuộc đấu giá, cuộc đấu giá không thành

1. Cuộc đấu giá được tổ chức khi có ít nhất từ 02 (hai) người trở lên đăng ký tham gia đấu giá và đáp ứng đủ các điều kiện được tham gia đấu giá;
2. Trường hợp không có người trả giá hoặc chỉ có 01 người trả giá-hợp lệ thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 14. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;
2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;
4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

5. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 15. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm theo quy định.
3. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định.
4. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định.
5. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định.

Điều 16. Xử lý các trường hợp cụ thể khi công bố giá

1. Rút lại giá đã trả

1. Tại cuộc đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia cuộc đấu giá.

2. Từ chối kết quả trúng đấu giá

Tại cuộc đấu giá, sau khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của Đấu giá viên

1. Quyền

- Trực tiếp điều hành cuộc đấu giá;
- Truất quyền tham dự cuộc đấu giá của người tham gia đấu giá khi có hành vi vi phạm quy định như sau:
 - + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;
 - + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;
 - + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ

- Tuân thủ nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản quy định tại Luật này;
- Tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước tổ chức đấu giá tài sản về cuộc đấu giá do mình thực hiện;
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Tổ chức thực hiện

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Bình, Chấp hành viên, người tham gia cuộc đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức, cá nhân có liên quan phải chấp hành nghiêm các quy định của Quy chế này; mọi trường hợp vi phạm Quy chế này đều bị xử lý theo quy định của Quy chế này, các quy định của pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- CCTHADS huyện Đông Hưng
- Lưu TT, HS

